



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-903-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 15 de Julio de 2024

Referencia: Expte. N° 8980/2020 (Alcance 74) - Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación de los insumos principales a la firma SP2 GROUP S.A. (CUIT N° 30-71050978-2), respecto de la contratación correspondiente a la Licitación Pública N° 14/2020.

VISTO la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020), y el Expediente N° 8980/2020 (Alcance 74); y

Considerando:

Que por Decreto N° 1606 de fecha 18 de noviembre de 2020, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 290 de fecha 9 de marzo de 2021, se adjudicaron los diversos renglones del llamado efectuado, asignando a la firma SP2 GROUP S.A., CUIT N° 30-71050978-2, los Nros. 13, 14 y 15 del Rubro A;

Que por Decreto N° 2272 de fecha 29 de diciembre de 2023, se prorrogaron los servicios contratados por el término de cinco (5) meses, hasta el 31 de mayo de 2024 inclusive;

Que, durante la vigencia del contrato, se actualizó el valor mensual de la contratación, siendo el último incremento reconocido por Decreto N° 33 de fecha 16 de enero de 2024 (Alcance 50), para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de noviembre de 2023, quedando establecidos los nuevos valores por renglón, según detalle:

- a) Renglón 13: un (1) hidroelevador sobre camión o camioneta, alcance vertical de 13 mts. barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad dos personas, sistema de seguridad, capacidad de carga 200 kgs mínima, transporte, operador, podadores y seguros: Pesos Veinte Mil (\$/h 20.000,00) – IVA incluido;
- b) Renglón 14: seis (6) hidroelevadores telescópicos sobre camión, alcance vertical de 15 mts. barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad 2 personas, sistema de seguridad, capacidad de carga 200 kgs mínima, transporte, operador, podadores y seguros: Pesos Treinta y Tres Mil Cien (\$/h 33.100,00) – IVA incluido, por maquinaria;
- c) Renglón 15: un (1) hidroelevador telescópico sobre camión, alcance vertical de 25 mts. barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, sistemas de seguridad, capacidad 2 personas, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad de carga 200 kgs mínima, transporte, operador, podadores y seguros: Pesos Cuarenta y Tres Mil Setecientos (\$/h 43.700,00) – IVA incluido;

Que por Decreto N° 438 de fecha 24 de abril de 2024 (Alcances 53, 66 y 67), se rechazó la petición formulada por la adjudicataria, en virtud de no hallarse cumplidos los extremos exigidos por el artículo 54 inciso d) del Pliego que rige la presente licitación, toda vez que no había transcurrido el período de seis (6) meses desde el último reconocimiento otorgado;

Que por Decreto N° 605 de fecha 28 de mayo de 2024, se prorrogó nuevamente la contratación por el término de cuatro (4) meses, hasta el 30 de septiembre de 2024 inclusive;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que con fecha 17 de abril de 2024 (Alcance 74), la empresa adjudicataria ha solicitado nueva redeterminación de los valores contractuales, por incremento de costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas;

Que la citada Comisión ha expresado que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la nota de fecha 17 de abril de 2024, presentada por Alcance 74, recomendando, en forma unánime, autorizar el reconocimiento de un incremento en los precios del servicio del ciento treinta con cuarenta y seis por ciento (130,46%) sobre los valores establecidos por Decreto N° 33/2024, para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de mayo de 2024, quedando redeterminados los nuevos valores por renglón, según detalle:

- a) Renglón 13: un (1) hidroelevador sobre camión o camioneta, alcance vertical de 13 mts. barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad dos personas, sistema de seguridad, capacidad de carga 200 kgs mínima, transporte, operador, podadores y seguros: Pesos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres (\$/h 43.483,00) – IVA incluido;
- b) Renglón 14: seis (6) hidroelevadores telescópicos sobre camión, alcance vertical de 15 mts. barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad 2 personas, sistema de seguridad, capacidad de carga 200 kgs mínima, transporte, operador, podadores y seguros: Pesos Setenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro (\$/h 71.964,00) – IVA incluido, por maquinaria;
- c) Renglón 15: un (1) hidroelevador telescópico sobre camión, alcance vertical de 25 mts. barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, sistemas de seguridad, capacidad 2 personas, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad de carga 200 kgs mínima, transporte, operador, podadores y seguros: Pesos Noventa y Cinco Mil Diez (\$/h 95.010,00) – IVA incluido;

Que la firma SP2 GROUP S.A., CUIT N° 30-71050978-2, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico y financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 74 del expediente de referencia y hasta la emisión de la respectiva Orden de Compra;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación de los insumos principales a la firma SP2 GROUP S.A., CUIT N° 30-71050978-2, respecto a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020), mediante el incremento del ciento treinta con cuarenta y seis por ciento (130,46%) sobre los valores establecidos por Decreto N° 33/2024, para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de mayo de 2024, quedando redeterminados los nuevos valores por renglón, según detalle:

a) Renglón 13: un (1) hidroelevador sobre camión o camioneta, alcance vertical de 13 mts. barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad dos personas, sistema de seguridad, capacidad de carga 200 kgs mínima, transporte, operador, podadores y seguros: Pesos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres (\$/h 43.483,00) – IVA incluido;

b) Renglón 14: seis (6) hidroelevadores telescópicos sobre camión, alcance vertical de 15 mts. barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad 2 personas, sistema de seguridad, capacidad de carga 200 kgs mínima, transporte, operador, podadores y seguros: Pesos Setenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro (\$/h 71.964,00) – IVA incluido, por maquinaria;

c) Renglón 15: un (1) hidroelevador telescópico sobre camión, alcance vertical de 25 mts. barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, sistemas de seguridad, capacidad 2 personas, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad de carga 200 kgs mínima, transporte, operador, podadores y seguros: Pesos Noventa y Cinco Mil Diez (\$/h 95.010,00) – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La firma SP2 GROUP S.A., CUIT N° 30-71050978-2, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.07.15 15:15:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.07.15 16:22:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.07.15 16:30:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro